ООО ПРОГРЕСС

Дата: XX.XX.XXXX
446450,
Самарская область,
г. Похвистнево, ул. Пушкина,
д.65, 2

ДОГОВОР - № XXX

Физическое лицо **XXXXX XXXXX XXXXX,** паспорт **XX XX XXXXXX,** выдан **XXXX XXXX XXXX, XX.XX.XXXX,** именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»,** в лице директора **Потешкин Александр Сергеевич,** действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации перевозки и доставки транспортного средства (XXXXX XXXXX) в интересах Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить предоставленные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Заказчик предоставляет Исполнителю согласие на обработку, хранение и использование его персональных данных в целях исполнения настоящего договора.

1.3. В рамках исполнения обязательств Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:

- консультирование Заказчика по вопросам поиска и подбора транспортного средства с учетом требований Заказчика;
- содействие в заключении договора купли-продажи транспортного средства, оформлении необходимых документов и их передаче Заказчику;
- контроль за процессом перевозки и доставки транспортного средства в согласованное место.

1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию по транспортному средству в следующих формах:

- устно (в том числе по телефону или посредством голосовых сообщений);
- письменно (на бумажном носителе);
- в электронном виде (через электронную почту, мессенджеры WhatsApp, Telegram и др.);
- на русском или любом иностранном языке, в зависимости от требований Заказчика.

1.4.1. Стороны согласовали, что обмен информацией через электронные средства связи (мессенджеры, электронную почту) считается надлежащим исполнением обязательств по информированию.

1.4.2. Заказчик подтверждает, что предоставленные Исполнителю контактные данные (мессенджеры, электронная почта) актуальны и могут использоваться для передачи информации.

1.4.3. Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги по вопросам приобретения транспортного средства, разъясняет права и обязанности Заказчика в отношениях с продавцом.

1.5. Общая стоимость транспортного средства, выбранного Заказчиком, включает в себя:

- стоимость самого автомобиля;
- затраты на его доставку;
- таможенные пошлины, налоги, обязательные платежи, связанные с таможенным оформлением и постановкой на учет.

1.6. Все указанные платежи Заказчик осуществляет самостоятельно от своего имени.

Образец

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Заказчик имеет право**:

2.1.1. Формулировать задания для Исполнителя в рамках предоставляемых услуг, а также вносить в них изменения по согласованию с Исполнителем.

2.1.2. Воздерживаться от действий, которые могут препятствовать исполнению настоящего договора.

2.1.3. Требовать от Исполнителя соблюдения конфиденциальности переданной информации.

2.2. **Заказчик обязуется**:

2.2.1. Осуществить оплату стоимости транспортного средства путем банковского перевода на счет продавца на основании инвойса, полученного через Исполнителя в электронном виде.

2.2.2. Оплатить в полном объеме все установленные таможенные пошлины, налоги и обязательные платежи на основании предоставленной Исполнителем таможенной документации.

2.2.3. Осуществлять расчеты, связанные с приобретением автомобиля, путем перевода денежных средств на счет брокера, при этом ответственность за корректность переданных платежей перед Заказчиком несет Исполнитель.

2.2.4. В срок предоставлять Исполнителю все документы и информацию, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.5. Осуществлять оплату услуг Исполнителя в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.6. Совершать все предусмотренные законодательством и настоящим Договором действия, связанные с приобретением транспортного средства, включая своевременную оплату его стоимости, доставки и сопутствующих расходов, связанных с таможенным оформлением. В случае выявления дефектов транспортного средства при его получении Заказчик обязан составить и подписать акт осмотра с указанием обнаруженных недостатков в день передачи транспортного средства.

2.2.7. Подписать акт об оказанных Исполнителем услугах и направить его Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения. В случае, если Заказчик в установленный срок не направил подписанный акт или мотивированные возражения, услуги Исполнителя считаются принятыми без замечаний, а акт – подписанным.

2.2.8. Стороны договорились, что Акт выполненных услуг признается действительным при наличии факсимильной копии подписи и печати.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. В случае несвоевременной оплаты со стороны Заказчика приостановить оказание услуг до момента полной оплаты.

2.4. Исполнитель обязуется:

2.4.1. Предоставлять Заказчику информацию в соответствии с его заявкой в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.4.2. Обеспечить сохранность документации, переданной ему Заказчиком для оказания услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя в соответствии с выбранными услугами составляет 50 000 российских рублей с учетом доставки автомобиля.

3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя по настоящему Договору осуществляется в российских рублях.

3.3. Оплата за услуги Исполнителя производится в полном размере в день доставки автомобиля.

3.4. Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются по

Образец

согласованию Сторон.

3.5. После подписания договора об указания услуг и до получения автомобиля, Заказчик обязуется оплатить стоимость растаможки автомобиля, стоимость растаможки рассчитывается в день составления договора. Заказчик рассчитывается за автомобиль по факту выкупа.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае невозможности исполнения обязательств по вине Заказчика, внесенные им платежи за услуги Исполнителя возврату не подлежат.

4.4. Исполнитель несет ответственность за:

- **сохранность и надлежащее состояние автомобиля до момента его передачи Заказчику;**
- **соответствие предоставленных продавцами, лизинговыми компаниями и иными торговыми площадками описаний автомобилей информации, размещенной на интернет-ресурсах;**
- несоответствие фактического состояния автомобиля заявленному в его описании;
- повреждения, возникающие в ходе естественной эксплуатации автомобиля (включая сколы лакокрасочного покрытия на бамперах, капоте, крыльях, зеркалах, мелкие сколы на лобовом стекле, вызванные попаданием песчинок и мелких камней);

4.5. Естественный износ деталей и агрегатов автомобиля, обусловленный его эксплуатацией.

4.6. В случае не соответствии автомобиля в момент проверки машины Заказчиком состоянию указанному в приложении № 1 к договору № {{ contract_number }} Исполнитель обязуется возместить все внесённые Заказчиком средства которые были оплачены до получения автомобиля, не позднее, чем 24 часа с момента выявления Заказчиком дефектов.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами либо их уполномоченными представителями.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, которыеимеют равную юридическую силу.

5.3. Все споры между сторонами, возникшие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора,решаются посредством переговоров. При недостижении согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение соответствующего суда Российской Федерации. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается в течении 3 (трёх) календарных дней с даты получения претензии.

5.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его составления и оплаты стоимости услуг Исполнителя Заказчиком и действует до полного исполнения обязательств.

5.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Стороны настоящего договора допускают использование аналогов собственноручных подписей уполномоченных должностных лиц Исполнителя, т.е. графическое воспроизведение

Образец

указанной подписи средствами копирования, при заключении настоящего договора, дополнительных соглашений к нему, а также на иных юридически значимых документах, оформляемых в рамках настоящего договора.

5.7. Время доставки автомобиля занимает от 3 до 10 календарных дней.

5.8. Стоимость автомобиля посчитана под ключ с учётом доставки, растаможки и всех таможенныхплатежей.

5.9. Растаможка высчитывается от максимальной стоимости автомобиля.

5.10. Исполнитель гарантирует исправность транспортного средства в течение одного месяца с момента передачи Заказчику или до достижения пробега 1500 километров (в зависимости от того, что наступит ранее).

5.11. Гарантия распространяется только на устранение заводских дефектов основных узлов и агрегатов транспортного средства.

6. АДРЕСА СТОРОН

Исполнитель:	**Заказчик:**
ООО «Прогресс» Юридический адрес: 446450, Самарская область, город Похвистнево, ул. Пушкина, д.65, 2 ОГРН 1076357000543 ИНН 6357043836 КПП 635701001 ОКПО 83677579	XXXXX XXXXX XXXXX Место регистрации: XXXXX, XXX, X, X Паспорт: XX XX XXXXXX Выдан: XXXX XXXX XXXX, XX.XX.XXXX Номера тел: +7 (XXX) XXX XX XX

Образец

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Примечание: *личность Заказчика установлена и проверена по его (её) паспорту*

Приложение № 1 к
Договору № XXX

Требования Заказчика к транспортному средству

Заказчик (ФИО)	XXXXX XXXXX XXXXX
Регион поиска и покупки автомобиля (Европа)	XXXXX
Марка и модель	XXXXX XXXXX
Год выпуска	XXXX
Объем двигателя, см3	XXXX
КПП	XXXXXX
Тип топлива	XXXXX
Пробег до, км	XXXXX
Цвет	XXXXX
Дополнительные требования по состоянию и комплектации	Автомобиль соответствует заводской комплектации согласно VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX. Узлы и агрегаты исправны, изменения не подверглись, течи технических жидкостей отсутствуют. Кузовные детали ремонтных окрасов не имеют, толщина ЛКП соответствует заводской – коррозии и ржавчины отсутствуют. Кузовные элементы повреждений не имеют, ремонту не подвергались. Проведение регламентного ТО подтверждено сервисной книжкой (предоставлена в бортовой документации). Записи о пробеге в блоках управления соответствуют пробегу на одометре, изменения не вносились. Ошибки в блоках управления отсутствуют, заведено не удалялись. Ходовая часть повреждений не имеет. Рулевое управление исправно.
Максимальная стоимость автомобиля под ключ вместе с услугами и регистрацией эквивалентная рублям	Стоимость растаможки со всеми таможенными платежами — XXX XXX российских рублей. Стоимость автомобиля — X XXX XXX российских рублей. Общая сумма к оплате за автомобиль "под ключ" — X XXX XXX российских рублей.
Место доставки	г. XXXXXX

Исполнитель: ООО **«Прогресс»**

Заказчик:

(подпись)

(подпись)

Образец